

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2097/2532

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของ นาย

สมบูรณ์ เมฆเสรีกุล

จำเลย

นายสมบูรณ์ เมฆเสรีกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 61 แผ่นที่ 9)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 22,383.22 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระของแต่ละปีนับแต่เดือนกรกฎาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 18 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางพร้อมเงินเพิ่มมีกำหนด 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเป็นหาประกันสำหรับหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลางพร้อมเงินเพิ่มมีกำหนด 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>